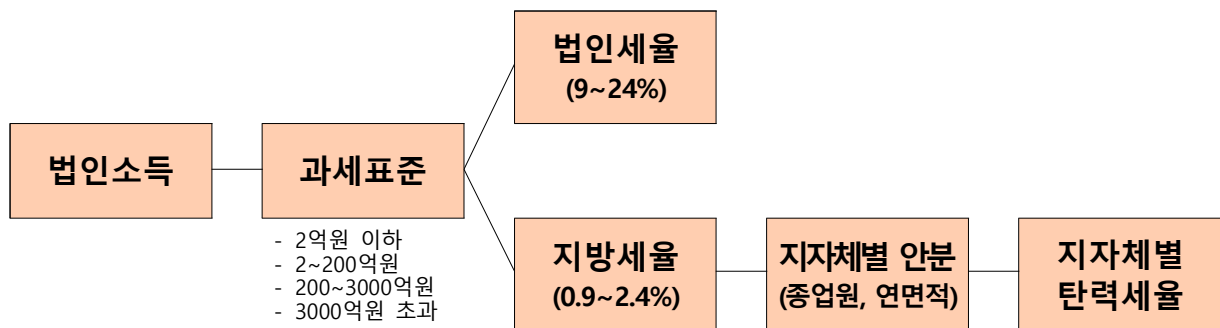


이준석 제21대 대통령선거 예비후보, 3호 경제공약 발표 지자체, 법인세 자치권 부여로 지방 경쟁력 강화!

○ 법인소득 국세 및 지방세 과세 현황

- (개요) 법인소득 과세는 국세인 「법인세법」상 법인세와 지방세인 「지방세법」상 법인지방소득세로 구분하며, 법인은 국세청과 지방자치단체에 각각 신고·납부 처리
- (세무 처리) 법인세와 법인지방소득세는 법인의 세무회계로 산출된 과세표준을 기준으로 각각의 세율을 적용해 세액을 산출하며, 법인지방소득세의 경우 지자체장이 조례에 따라 50% 이내의 범위에서 탄력세율을 적용(적용 사례 0건)할 수 있고, 법인의 사업장이 둘 이상의 지자체에 걸쳐있는 경우 안분해 각 지자체에 신고·납부 처리
- (세수 현황) 2023년 귀속 기준 법인세 81.5조원, 법인지방소득세 9.6조원 신고·납부



○ 법인소득 과세 개편 방안 : “지자체의 법인세 자치권 확대”

- (개편안) 현행 법인세 중 법인세 국세분의 30%를 감면하고, 감면분 전액을 지방세인 법인지방소득세로 전환한 후 탄력세율을 적용하여 지자체에서 해당 법인세 부과에 대한 전면 재량권을 부여하여 법인세 경쟁 체계 도입
- (취지) 조세·재정의 자치분권을 강화하고 지자체간 일자리 유치 경쟁
- (해외 사례) 미국은 주별 법인세율이 상이하며, 텍사스 주 등은 0% 세율로 기업 유치

	<현행 세수>	<현행 세율>	<합산>	<개정 세율>	<개정 세수>
국세	81.5조원(8)	9~24%(10)	9.9~26.4%	약 7~18%(7)	약 64조원(7)
지방세	9.6조원(1)	0.9~2.4%(1)		약 3~8%(3)	약 27조원(3)
↑ (예시) 탄력세율 적용한 개정 세수					

○ 개편 시 예상 문제점 및 보완책 관련 Q&A

(Q1) 기업이 인력이나 설비의 실질적 이전 없이 低세율 지자체에 서류상 본사(paper company)만 두면 지방 균형발전은 달성하지 못하고, 법인세수만 주는 것이 아닌지?

☞ 현행 세제 하에서도 법인의 사업장이 둘 이상의 지자체에 걸쳐있는 경우 종업원 수와 건축물 연면적을 기준으로 법인지방소득세를 지역별로 안분(按分)해 각 지자체에 신고·납부 처리하도록 규정하고 있어 페이퍼 컴퍼니 설립 시 세제 혜택 향유 불가

☞ 다만, 종업원 수(사업연도 종료일 기준)와 건축물 연면적 기준이 전통적 제조업만 포섭할 뿐, 데이터센터나 첨단산업에 적용하기에는 부적절하다는 의견이 있어 향후 개선 계획

$$\text{안분 비율} = \left(\frac{\text{관할 지방자치단체 안 종업원 수}}{\text{법인의 총 종업원 수}} + \frac{\text{관할 지방자치단체 안 건축물 연면적}}{\text{법인의 총 건축물 연면적}} \right) \div 2$$

※ 또한 지자체간 법인지방소득세 인하 경쟁으로 기존에 타지역에 있던 법인이 본사를 이전할 경우, 부가세중 1000분의 253에 해당하는 지방소비세 이전 효과도 예상되어 지방균형발전효과 재고에 도움이 되며, 필요할 경우 부가세 중 지방소비세의 비율을 상향하여 지방재정을 더욱 강화할 수 있음

※ 지방소비세의 과세 구조 : 사업장의 국세청이 모든 사업자로부터 부가가치세 신고자료(매출/매입 내역)을 확보. 이 중 사업장의 소재지(사업장 주소 기준)를 활용하여 시·도별 부가가치세 과세표준을 산출 각 시·도에 부가가치세 과세표준 비중에 따라 지방소비세를 배분합니다.

① 부가가치세 납부 국세청이 사업자에게 징수

② 사업장 소재지 확인 사업자 신고서상의 사업장 주소로 시·도 구분

③ 국세청 → 행안부 통보 시·도별 과세표준 총합 계산

④ 행안부 → 시·도 교부 비율에 따라 분기별 정기 배분 (일종의 계산상 정액 이양)

예) 부산시의 사업장에서 발생한 매출이 전체의 5% → 부산시가 전체 지방소비세의 5%를 배분

(Q2) 지방자치단체 간 무리한 감세 경쟁이 발생해 세수 기반이 약화되고, 지방 재정이 더 어려움에 처하는 것은 아닌지?

☞ 부산 등의 경쟁 도시는 서울이 아니라 싱가포르, 텍사스 등이 되어야 하기에 법인세 감세 경쟁 자체는 바람직한 측면

☞ 법인세의 지방세분 비중을 높여주는 대신, 중앙정부에서 지방정부로 의무적으로 교부하는 교부금을 조정하여 지방자치단체의 자율과 책임정치를 구현할 것

(Q3) 지방자치단체가 세율을 자주 변경할 경우 기업의 예측가능성이 떨어져 오히려 본 정책의 효과성을 저해할 수도 있는데, 이에 대한 대책은 무엇인지?

☞ 법인지방소득세율 변경 시 시행 예고제를 통해 지방세 변경 후 2년 뒤부터 적용되어 기업 등의 예측가능성을 높일 것